

1510600-08.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2081805/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16958744 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

518/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2081805 - 05º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510600-08.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510600-08.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2081805/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16958744 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

518/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2081805 - 05º D.P. SUMARE, 518/21/926 - 05º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DE SANTANA SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

FABIO DE SANTANA SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 82/84).

Defesa preliminar (páginas 117/118). Notificação (páginas 120). Recebimento da denúncia (página 121). Citação pessoal (página 139). Prova testemunhal (páginas 160/161). Interrogatório (página 174). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 174), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a negativa de autoria e a fragilidade probatória (páginas 175/177).

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva foi demonstrada pela perícia (páginas 100/102).

Indisfarçável a autoria.

Explico.

Segundo os desinteressados depoimentos dos policiais militares Matheus Chagas do Amaral e Jueslei Dourado Fernandes sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, noticiada a traficância por duas pessoas, eles acorreram ao local e surpreenderam o réu Fabio de Santana Souza, trazendo uma sacola em suas mãos, daí ele viu a viatura, jogou a sacola para seu comparsa adolescente e saiu em fuga para uma viela. Ocorre que outra viatura estava previamente posicionada no final da viela e o deteve ali, sem que o denunciado saísse da vista dos policiais, enquanto corria, depois de passar a sacola para o inimputável. Naquela sacola deixada com o adolescente havia drogas e dinheiro (páginas 160/161).

Insulada a autodefesa do acusado segundo a qual não foi preso no local apontado na denúncia, mas sim em outro bairro, nas proximidades de uma oficina mecânica na qual trabalhava com o seu irmão, na residência dele, e tampouco pelos policiais que foram ouvidos como testemunhas.

Ora, bastante fantasiosa tal versão, sem respaldo probatório algum.

Os policiais nem conheciam o réu.

Não houve pálido indício de que eles quisessem prejudicar inocente.

O acusado sequer soube apontar o nome da rua em que supostamente trabalharia com o irmão no serviço de mecânica e onde artificialmente disse que teria sido preso.

Tudo isso considerado, dúvida inexistiu, certo é que o denunciado Fabio de Santana Souza estava na prática do tráfico de drogas, em companhia do adolescente, com quem agia em conluio (lembra-se que a notícia da traficância apontou duas pessoas e foram justamente surpreendidas duas pessoas, quais sejam, o réu e o inimputável, sendo os entorpecentes arremessados de um para o outro, tudo a evidenciar o quão irmanados se encontravam), e tinha em seu poder diversas porções de cocaína, crack e maconha.

Ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, considerando a variedade de droga ilícita apreendida, inclusive de efeito extremamente viciante e alucinógeno, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto). Ainda em primeira fase, pelos maus antecedentes (páginas 49/50 → proc. nº 3006332-12.2013.8.26.0604), majoro a pena em mais 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, por força da reincidência (páginas 48/49 → proc. nº 1500297-61.2019.8.26.0229), aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), à luz da dicção do artigo 40, VI, da Lei nº 11343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário somente pode ser o fechado, seja em razão do montante de pena, seja em razão das circunstância

judicial desfavorável, seja em razão dos maus antecedentes, seja em razão da reincidência.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra FABIO DE SANTANA SOUZA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, regime fechado, e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O acusado, que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados, acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade, que não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União (FUNAD) da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA